

1500958-94.2019.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176709/2019 - DEL.POL.S.PEDRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR JARDIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos.

VICTOR JARDIM aceitou proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro - Foro de São Pedro - 2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro-SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500958-94.2019.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176709/2019 - DEL.POL.S.PEDRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR JARDIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos.

VICTOR JARDIM aceitou proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Decorrido o prazo de suspensão processual, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

A suspensão condicional do processo foi concedida à parte ré pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições. Nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, expirado o prazo sem revogação do benefício, o Juiz declarará extinta a punibilidade. Trata-se, pois, de sentença declaratória, e não de sentença de natureza constitutiva. Isto implica dizer que a extinção da punibilidade ocorre na data do término do período de prova e não na data em que o Juiz profere a decisão, ainda que seja muito tempo depois.

Assim, se o período de prova termina sem que haja ocorrido a revogação, mister se faz a prolação da sentença declaratória extintiva da punibilidade da parte ré. Da

mesma forma, é de se admitir que a revogação da suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, somente pode ser decretada durante o período de prova, que não pode ser prorrogado, sendo certo que fluído o prazo declara-se extinta a pretensão punitiva do Estado em relação a(o) ré(u). Nesse sentido: Apelação nº 995.239/1 - Jaú - 6ª Câmara - Relator: Almeida Braga - 17/11/99 - V.U. (Voto nº 8.820).

Sobre o assunto, Fernando da Costa Tourinho Filho leciona em seu "Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais" (6ª Edição, Editora Saraiva, p. 228/229) que: "Cumprida ao titular da ação penal ter diligenciado informações a respeito do comportamento do acusado até o último dia do prazo da suspensão. Se não o fez, ainda que o Juiz não tenha julgado extinta a punibilidade. não haveria possibilidade de revogação, visto que, nos termos do § 5º do art. 89. expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade, não se aplicando a regra do § 2º do art. 81 do Código Penal para a suspensão condicional do processo. Nesse sentido foi a decisão do STF. Relator o Ministro Celso de Mello. E adiantou o eminente Relator: "O emprego dessa prorrogação seria a aplicação da analogia in malam partem, proibida no direito quando se trata de matéria penal" (Informativo STF n. 382, de 13-4-2005).

DIANTE DO EXPOSTO, e de tudo o mais que dos autos consta, tendo transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo sem a revogação do benefício no caso em estudo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VICTOR JARDIM, parte devidamente qualificada nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações e anotações de praxe. Após, devidamente revisados, ao arquivo. P.R.I.C.

São Pedro, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA